



> Retouradres Postbus 40225 8004 DE ZWOLLE



**Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland**
Vergunningen & Handhaving

Mandemaat 3
Assen
Postbus 40225
8004 DE ZWOLLE
www.rvo.nl

Contactpersoon


Wob medewerker

T 088 0424242
@rvo.nl

Onze referentie
Wob/2019/193

Datum 23 januari 2020

Betreft Wet openbaarheid van bestuur; beslissing op uw Wob-verzoek

Geachte 

Op 3 september 2019 heb ik van u een verzoek ontvangen waarin u, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob), verzoekt om openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op alle aspecten van:

1. Dolfinarium Harderwijk
2. Deltapark Neeltje Jans
3. Astro Parks

Contact

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 19 september 2019 met kenmerk Wob/2019/193. In deze brief is tevens de beslistermijn met vier weken verdaagd.

Bij brief van 25 september 2019 bent u door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO.nl) verzocht om uw verzoek binnen 2 weken na dagtekening van die brief te specificeren en meer informatie te verstrekken met betrekking tot uw verzoek.

Bij een eerste inventarisatie binnen RVO.nl naar aanleiding van uw Wob-verzoek bleek namelijk dat uit een grote hoeveelheid informatie over de diverse -door u genoemde- terreinen en aangelegenheden niet achterhaald kon worden waar uw Wob-verzoek nu precies betrekking op had.

Op 15, 18 en 22 oktober 2019 is geprobeerd telefonisch contact te leggen om het verzoek te specificeren. Dit is niet gelukt.

Op 31 oktober 2019 hebben we u een e-mail gestuurd naar het e-mailadres dat in het verzoek vermeld is. Hierop hebben wij geen reactie ontvangen.

Wettelijk kader

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen verwijs ik u naar de bijlage 1.

**Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland**
Vergunningen & Handhaving

Inventarisatie documenten

Aangezien sprake is van een niet nader gespecificeerd verzoek, dat betrekking heeft op een grote hoeveelheid op diverse plaatsen aanwezige stukken, kan ik uw Wob-verzoek niet inwilligen en ben ik daartoe ook niet gehouden.

Datum
23 januari 2020

Onze referentie
Wob/2019/193

Besluit

Ik heb besloten uw verzoek af te wijzen aangezien uw verzoek niet specifiek genoeg geformuleerd is. De termijn om het verzoek nader te specificeren is ongebruikt verstreken.

Plaatsing op internet

Dit besluit wordt op *www.rijksoverheid.nl* geplaatst.

Hoogachtend,

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:



Teammanager Afdeling Vergunningen & Handhaving
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bijlagen:

- Relevante artikelen uit de Wob

Bezwaarmogelijkheid

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen.

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle.

Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval onze referentie en de datum van de beslissing waartegen u bezwaar maakt. U vindt dit nummer in de rechter kantlijn in deze brief.

Op mijn.rvo.nl/bezwaar vindt u meer belangrijke informatie over het indienen van een bezwaarschrift.

**Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland**
Vergunningen & Handhaving

Datum
23 januari 2020

Onze referentie
Wob/2019/193

Bijlage 1 – Relevante artikelen uit de Wob

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

- a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat;
- b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan;
- c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid;
- d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als leden daarvan beschouwd;
- e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd;
- f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde argumenten;
- g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer.

**Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland**
Vergunningen & Handhaving

Datum
23 januari 2020

Onze referentie
Wob/2019/193

Artikel 6

1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek is ontvangen.
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.
3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na die waarop het bestuursorgaan de verzoeker mededeelt dat toepassing is gegeven aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden gegeven.
5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de

informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is bekendgemaakt.

6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu-informatie:

- a. bedraagt de uiterste beslistermijn in afwijking van het eerste lid twee weken indien het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te verstrekken terwijl naar verwachting een belanghebbende daar bezwaar tegen heeft;
- b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid, indien de omvang of de gecompliceerdheid van de milieu-informatie een verlenging rechtvaardigt;
- c. zijn het derde en vierde lid niet van toepassing.

**Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland**
Vergunningen & Handhaving

Datum
23 januari 2020

Onze referentie
Wob/2019/193